

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o **código C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o **código E**, caso julgue o item **ERRADO**.

A marcação de acordo com o gabarito valerá + **1,00 (um ponto positivo)**. A marcação em desacordo com o gabarito valerá - **1,00 (um ponto negativo)**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10.

1 Neste Novembro Azul, a Quali e o CRQ-IV/SP têm um recado para os homens: não espere para começar a se cuidar.

4 Em cada fase da vida, a atenção à saúde deve ter foco na prevenção e no diagnóstico. Ainda jovem, adotar hábitos saudáveis, com alimentação equilibrada e atividade física, é uma iniciativa que se leva para a vida toda. A partir dos 45 anos de idade, chega a hora de incluir cuidados mais específicos com a saúde, como exames preventivos, entre eles o exame de toque para controle e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na maturidade, o acompanhamento médico deve continuar, com uma rotina de prevenção e diagnóstico a ser definida junto com o profissional de saúde.

16 Com esses gestos simples de amor-próprio, você cuida da sua qualidade de vida e aproveita cada momento. Porque a sua saúde não pode esperar.

Internet: <www.crqsp.org.br> (com adaptações).

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 1 a 10.

- 1 Na linha 2, o sinal de dois-pontos foi empregado com a finalidade de isolar uma explicação sobre o que fora dito anteriormente.
- 2 Na expressão “mais específicos” (linha 9), os termos componentes, foram empregados com valor morfológico, respectivamente, de advérbio e adjetivo.
- 3 O vocábulo “que” (linha 7) é um pronome relativo.
- 4 As palavras “saúde” (linha 4) e “saudáveis” (linha 6) são acentuadas em obediência à mesma regra ortográfica, por serem palavras cognatas (com mesmo radical).
- 5 A forma verbal “têm” (linha 1) recebe acento diferencial de plural, porque precisa concordar com o sujeito da oração, que é composto e, portanto, plural.
- 6 Na linha 15, o texto fala sobre “gestos simples de amor-próprio”. Um desses gestos, segundo o texto, permite concluir que seria adotar hábitos saudáveis, com alimentação equilibrada e atividade física três vezes por semana.
- 7 Na linha 1, a expressão “Neste Novembro Azul” faz referência ao mês em que o texto foi publicado.
- 8 No texto, há três expressões que ajudam a compreender a passagem do tempo, que são: “Ainda jovem” (linha 5); “A partir dos 45 anos de idade” (linha 8); e “Na maturidade” (linhas 11 e 12).

- 9 O termo “entre eles” (linha 10) poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido original e à correção gramatical do texto, por **entre quais**.

- 10 A preposição “Com” (linha 15) introduz um termo com valor semântico de causa.

Texto para os itens de 11 a 20.

1 Está marcado para o período de 5 a 7 de dezembro o I Simpósio de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a ser realizado no anfiteatro Prof. Urgel de Almeida Lima (Jumbão), na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, unidade da USP localizada em Piracicaba.

7 O evento, que incluirá palestras e minicursos, estará aberto desde a alunos do ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação, profissionais e pesquisadores da área. As taxas de inscrição variam de R\$ 150 a R\$ 280.

10 Os interessados que se inscreverem na categoria de estudantes deverão apresentar documento que comprovem vínculo estudantil.

Internet: <www.crqsp.org.br> (com adaptações).

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 11 a 20.

- 11 É correto afirmar que o sujeito do primeiro período do texto é simples e posposto.
- 12 O substantivo “evento”, no início do segundo parágrafo, funciona como um elemento coesivo.
- 13 As formas verbais “incluirá” (linha 6) e “estará” (linha 7) foram conjugadas na terceira pessoa do singular, do tempo futuro do presente, do modo indicativo.
- 14 A preposição “a” (linha 7) é exigida por um advérbio já mencionado anteriormente.
- 15 A palavra “comprovem” (linha 12) possui um erro de concordância.
- 16 Na linha 1, a forma verbal “Está” encontra-se no particípio passado, em concordância com “marcado”.
- 17 A oração “que incluirá palestras e minicursos” (linha 6) tem valor substantivo, pois é introduzida por uma conjunção integrante.
- 18 O termo “interessados” (linha 10) é um adjetivo, que foi empregado, nesse caso, com valor substantivo.
- 19 Na linha 12, a palavra “estudantil” é um substantivo ligado ao núcleo adjetivo “vínculo”.
- 20 Na linha 6, os termos “palestras” e “minicursos” funcionam sintaticamente como núcleos do sujeito.

Albrecht Dürer, um renomado artista e matemático do Renascimento, criou um quadrado mágico notável, que foi incorporado a sua obra Melancolia I.

A configuração do quadrado de Dürer está disposta a seguir.

x	3	2	y
5	10	11	8
9	z	7	12
4	15	w	1

Sabendo-se que a soma dos números de qualquer das linhas ou de qualquer das colunas é constante nesse quadrado, julgue os itens de **21** a **24**.

- 21** O menor múltiplo comum de x e w é 112.
- 22** O resto da divisão de z por y é 1.
- 23** Ao selecionar um número do quadrado de Dürer ao acaso, a probabilidade de ele ser ímpar é de 50%.
- 24** Ao selecionar um número do quadrado de Dürer ao acaso, a probabilidade de ele ser composto é de 62,5%.

Um casal deseja tirar uma foto com seus dois filhos e seu cachorro de estimação.

Com base nessa situação hipotética e considerando que o cachorro será aconchegado no colo de um dos membros da família e que eles estão lado a lado, julgue os itens de **25** a **27**.

- 25** O número total de formas de posicionar o casal, os dois filhos e o cachorro de estimação lado a lado na foto é 120.
- 26** Se o pai estiver posicionado em uma das extremidades da fila, existem 24 arranjos possíveis para tirar a foto.
- 27** Se, ao decidir tirar outra foto, a família escolher que nenhum membro permaneça em sua posição original e que o cachorro mude de colo, isso poderá ser feito de 27 maneiras distintas.

Considerem-se A o conjunto dos meses do ano que começam com vogal, B o conjunto dos meses do ano que começam com consoante e C o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J. Com base nessas informações, julgue os itens de **28** a **30**.

- 28** O conjunto das partes de A tem 8 subconjuntos não vazios.
- 29** $B - C = \{\text{fevereiro, março, maio, setembro, novembro, dezembro}\}$.
- 30** $C \subset B$.



RASCUNHO

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** refiram-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

Acerca dos conceitos de *hardware*, do programa Microsoft Word 2013 e do sistema operacional Windows 8.1, julgue os itens de **31** a **35**.

- 31** Em um computador, a placa de vídeo é o *hardware* responsável por processar gráficos e imagens. Trata-se de um dispositivo que não possui capacidade de armazenar permanentemente programas e dados.
- 32** A memória RAM do computador é considerada uma memória de acesso aleatório. Ela é responsável por armazenar, de forma temporária, os dados. Logo, não os retém quando o computador é desligado.
- 33** Ao criar um documento no Word 2013, o usuário pode optar por iniciar a partir de um documento em branco como também a partir de um modelo.

- 34** No Windows 8.1, por padrão, a barra *charms* está localizada na parte superior esquerda da tela do computador. Ela também pode ser acessada utilizando as teclas de atalho  + .
- 35** A principal função do modo de segurança do Windows 8.1 é permitir ao usuário uma navegação segura na Internet, pois, nesse modo, existem diversos programas que impedem a ação de pragas virtuais.

Quanto aos conceitos de redes de computadores, ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais recente, e ao programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 2016, julgue os itens de **36** a **40**.

- 36** A principal característica da topologia em estrela é que os dados fluem em um único caminho de dispositivo para dispositivo, criando um circuito fechado.
- 37** Os roteadores são computadores utilizados em redes de computadores que fornecem serviços integrados de dados, vídeo e voz em redes com e sem fio.
- 38** No programa de navegação Mozilla Firefox, o usuário pode realizar a configuração manual de proxy em  > **Configurações** > **Geral** > **Configurações de rede** > **Configurar conexão....**
- 39** No Firefox, o recurso *contêineres multicontas* (extensão) não pode ser desativado nas janelas de navegação privada.
- 40** No Outlook 2016, as fontes são incorporadas na mensagem, ou seja, mesmo que o destinatário não possua uma determinada fonte incorporada em seu programa, ele conseguirá ver a fonte utilizada pelo remetente.

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

À luz da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens de **41 a 43**.

- 41** Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente, para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
- 42** O agente público que se recusar a prestar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza será apenado com a pena de censura.
- 43** Nos processos administrativos, os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Conforme a Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, julgue os itens de **44 a 47**.

- 44** De acordo com a LGPD, o dado pessoal é aquele sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- 45** O princípio da prevenção refere-se à adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
- 46** O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados fundamentado em seu legítimo interesse.
- 47** O poder público tem a faculdade de poder transferir para as entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso.

Em relação à Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens **48 e 49**.

- 48** A licitação será sigilosa, sendo acessíveis ao público os atos de seu procedimento apenas quando da abertura das propostas.
- 49** As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 e na Lei n.º 12.846/2013, julgue os itens de **50 a 55**.

- 50** A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) será elaborada com base na lei orçamentária anual (LOA).
- 51** A receita corrente líquida consiste no somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, incluindo, no âmbito da União, os valores transferidos aos estados e aos municípios por determinação constitucional ou legal.
- 52** Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as despesas do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e a encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
- 53** Considera-se Administração Pública estrangeira os órgãos e as entidades estatais ou as representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

- 54** Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
- 55** A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

No que diz respeito a assuntos da atualidade dos territórios europeu e do Oriente Médio, julgue os itens de **56 a 65**.

- 56** A guerra entre russos e ucranianos, assim como a guerra entre judeus e palestinos, são eventos geopoliticamente desconectados, por acontecerem em territórios desarticulados com o mundo ocidental.
- 57** O mundo assiste ao cessar-fogo dos bombardeios diários na Ucrânia, a partir do momento em que Israel invadiu a Faixa de Gaza após os ataques do Hamas.
- 58** O aumento da hostilidade entre o governo de Israel e o Hamas fez o presidente Vladimir Zelensky aumentar o receio quanto à redução do apoio militar global à Ucrânia.
- 59** As chances de resistência do governo de Kiev seriam praticamente remotas, se não houvesse o apoio financeiro e militar de países desenvolvidos ocidentais.
- 60** A partir do momento em que ocorreu o estopim da guerra entre Hamas e Israel, o presidente Joe Biden cancelou a ajuda que vinha dando à Ucrânia contra as tropas russas.
- 61** Suspeitos ligados a grupo extremista islâmico e acusados de planejarem ataques no Brasil foram presos pela Polícia Federal.
- 62** Mesmo com toda a diplomacia e os esforços do governo brasileiro para a saída de seus compatriotas da Faixa de Gaza, um grupo de dezenas de brasileiros foi sequestrado pelo Hamas e continuou preso no território islâmico.
- 63** Desde o início da guerra atual entre os palestinos do Hamas e as tropas do governo de Israel, o governo do Brasil repatriou mais de mil brasileiros, trazendo-os em aviões da Força Aérea do Brasil (FAB).

- 64** Os conflitos no mundo contemporâneo não se resumem aos russos e ucranianos e aos árabes e judeus, uma vez que, na Síria e no Iêmen existem guerras que não possuem a mesma atenção da mídia, mas estão em curso.
- 65** A maior parte dos milhares de cartuchos consumidos diariamente pela Ucrânia, para se defender da Rússia, é fornecida pela Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN).

No que diz respeito a assuntos da atualidade no Brasil, julgue os itens de **66 a 70**.

- 66** O apagão elétrico em metrópoles brasileiras, como o que aconteceu em São Paulo e deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia, pode ser resolvido com a instalação subterrânea da fiação.
- 67** A reforma tributária brasileira foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tendo como a principal premissa a de simplificação de impostos, substituindo tributos das esferas federal, estadual e municipal pelo chamado imposto sobre valor adicionado (IVA).
- 68** O julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a taxa de correção monetária do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi aprovado de imediato, sob o argumento principal de que o rendimento do referido fundo não pode ser menor que o rendimento da caderneta de poupança.
- 69** O Brasil tornou-se destaque no que diz respeito a países que lidam com a inteligência artificial, pois é o cenário de muitos talentos e, também, é uma referência para os estrangeiros, visto que estes vêm ao País para tentar se qualificar junto às *startups* brasileiras.
- 70** O Brasil propôs um texto no conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre pausa humanitária no conflito entre Israel e o Hamas, que teve o apoio de mais de uma dezena de países, mas foi vetado pelos Estados Unidos da América.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerem-se as informações a seguir, extraídas do sistema contábil da Cia. Sabiá.

Valor bruto dos salários a pagar.....	R\$ 150.000
FGTS.....	R\$ 14.000
IRRF.....	R\$ 8.500
INSS retido dos funcionários.....	R\$ 17.000
INSS patronal.....	R\$ 22.000

*As informações são referentes à folha de pagamento do mês de outubro/2023 e serão pagas no mês seguinte.

Com base nos dados acima, julgue os itens de **71 a 73**.

- 71** A contabilização das operações implicará no reconhecimento de despesas com folha de pagamento da demonstração do resultado do exercício no total de 194.500 em outubro/2023.
- 72** Após a contabilização das operações, o passivo circulante da Cia. Sabiá sofrerá um acréscimo de 186.000.
- 73** Em 31/10/2023, a conta-contábil “Salários a pagar”, do Passivo Circulante, evidenciará saldo credor de 124.500.

Com base na Consolidação das Leis do Trabalho (DL n.º 5.452/1943) e no regulamento do imposto de renda (Decreto n.º 9.580/2018), julgue os itens de **74 a 77**.

- 74** O Decreto n.º 9.580/2018 isenta certos rendimentos recebidos por pessoa física da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, como é o caso do vale-cultura e do valor dos serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos, ressarcidos ou pagos pelo empregador em benefício de seus empregados.
- 75** Em todos os casos, a remuneração da hora extra será 100% superior à da hora normal, exceto nos domingos e feriados, em que a alíquota é dobrada.
- 76** É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
- 77** São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidas, tais como salários, férias, gratificações, comissões e corretagens.

Em 1/7/2023, um investidor aplicou R\$ 8.000 em um certificado de depósito bancário que paga juros pré-fixados de 1% ao mês, capitalizados de forma simples. Conforme o contrato, o vencimento do título ocorrerá em 31/12/2024, mas, a partir de três meses, a contar da aplicação, o investidor já poderá solicitar o resgate integral com juros proporcionais.

*Para julgar os itens, desconsidere as repercussões tributárias do investimento.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens de **78 a 80**.

- 78** Caso o investimento seja mantido até o vencimento, o investidor receberá juros no valor de R\$ 1.400.
- 79** Se o CDB for resgatado integralmente em 31/8/2024, o montante a ser recebido será de R\$ 9.100.
- 80** Se, em vez da capitalização simples, o CDB pagasse juros compostos de 1% a.m., e se o investidor resgatasse o título exatamente três meses após a aplicação, o montante recebido seria superior a R\$ 8.240.

Considerem-se os dados a seguir.

Salários e encargos sociais.....	R\$ 18.000
Devoluções de vendas.....	R\$ 3.000
Faturamentobruto.....	100.000
PIS s/folha de pagamento.....	R\$ 3.500
Perdas estimadas com cré. de liquidação duvidosa....	R\$ 5.000
Despesa com depreciação.....	R\$ 8.000
Resultado positivo de equivalência patrimonial.....	R\$ 15.000
Descontos incondicionais concedidos.....	R\$ 2.500
Custo das mercadorias vendidas.....	R\$ 45.000
IPI s/faturamento.....	R\$ 6.000
Comissões sobre vendas.....	R\$ 9.000
Juros passivos.	R\$ 1.500
COFINS sobre vendas.....	R\$ 4.500

*A empresa é contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), às alíquotas respectivas de 15% e 8%.

Com base nas contas de resultado acima, extraídas do balancete da Cia. Tico-Tico, em 31/12/2022, bem como nas disposições da atual legislação societária, julgue os itens de **81 a 84**.

- 81** As deduções da receita bruta equivalem a R\$ 19.000.
- 82** O resultado com mercadorias de 2022 foi de 39.000.
- 83** O lucro antes do IR/CSL é de R\$ 24.000.
- 84** O valor total devido a título de IRPJ e CSL sobre o lucro equivale a R\$ 5.250.

A respeito da demonstração dos fluxos de caixa (DFC) e da demonstração do valor adicionado (DVA), julgue os itens de **85 a 88**, com base no regramento do Conselho Federal de Contabilidade.

- 85** Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que não estão sujeitas a risco de mudança de valor.
- 86** Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e, tampouco, de financiamento. Pelo método direto, o fluxo das atividades operacionais é apurado por meio de ajuste do lucro líquido ou o prejuízo pelos efeitos de transações que não envolvem caixa.
- 87** A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas.
- 88** Na DVA, a linha insumo adquirido de terceiros representa os valores relativos às aquisições de, por exemplo, matérias-primas, mercadorias, materiais, energia e serviços, que tenham sido transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída.

Com fundamento na Lei n.º 6.404/1976 (e atualizações posteriores), julgue os itens de **89 a 91**.

- 89** O patrimônio líquido é dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
- 90** O subgrupo “Investimentos” destina-se a evidenciar as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa.
- 91** No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, ou seja, os direitos que mais rapidamente são convertidos em moeda estão representados na parte inferior do balanço patrimonial.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000), julgue os itens de **92 a 95**.

- 92** As transferências de capital recebidas pelo ente e os recursos provenientes da alienação de bens não fazem parte da receita corrente líquida.
- 93** A LRF fixa limites para a despesa total com pessoal (DTP) dos entes da Federação. Nos municípios, a DTP está limitada a 70% da receita corrente líquida, em cada período de apuração.
- 94** O relatório de gestão fiscal destina-se a evidenciar o cumprimento das condições e dos limites impostos pela LRF e é publicado trimestralmente.
- 95** No último ano de mandato do chefe do Poder Executivo, é vedada a contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária.

A legislação contábil aplicada ao setor público consiste nas Normas Brasileiras de Contabilidade, do CFC, na Lei n.º 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN. Com base nessa informação, julgue os itens de **96 a 100**.

- 96** As Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC aplicam-se de forma obrigatória às autarquias e aos consórcios públicos.
- 97** Os valores recebidos em decorrência da contratação de operação de crédito, para pagamento no prazo de 36 meses, configuram uma entrada compensatória no ativo e passivo financeiros, sendo considerados, dessa forma, receita extraorçamentária.
- 98** Quanto ao impacto no patrimônio líquido, as despesas orçamentárias correntes destinadas à aquisição de estoques de material de expediente classificam-se como não efetivas.
- 99** O preenchimento da demonstração das variações patrimoniais, terá origem nas contas do PCASP integrantes dos grupos das classes 3 (VPD) e 4 (VPA).
- 100** A demonstração das variações patrimoniais tem, em sua composição, além da evidenciação dos fatos modificativos do patrimônio, a evidenciação dos fatos permutativos, fundamentais para apurar o resultado do período.



RASCUNHO

Considerando os aspectos relacionados aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue os itens de **101 a 105**.

- 101** A manifestação do pensamento e o anonimato são livres, sendo garantidos pela Carta Magna de 1988.
- 102** A inviolabilidade do sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é absoluta.
- 103** Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático.
- 104** São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
- 105** As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa.

Quanto às disposições constitucionais concernentes à Administração Pública, julgue os itens de **106 a 110**.

- 106** A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- 107** Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
- 108** Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- 109** A acumulação remunerada de cargos públicos, quando autorizada, prescinde de compatibilidade de horários.
- 110** A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Com base na Lei n.º 2.800/1956, julgue os itens de **111 a 115**.

- 111** Haverá, entre os nove conselheiros federais, no mínimo, um terço de engenheiros químicos e um terço de químicos industriais ou químicos industriais agrícolas ou químicos.
- 112** Compete aos Conselhos Regionais expedir as resoluções que se tornem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei.

113 O Conselho Federal de Química só deliberará com a presença mínima da metade mais um de seus membros.

114 A escolha dos conselheiros regionais efetuar-se-á em assembleias realizadas nos Conselhos Regionais, separadamente por delegados das escolas competentes e por delegados-eleitores dos sindicatos e das associações de profissionais registrados no Conselho Regional respectivo.

115 Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Química prestarão, bianualmente, suas contas perante o Tribunal de Contas do estado onde tenham jurisdição.

De acordo com o Decreto-lei n.º 5.452/1943, julgue os itens **116 e 117**.

116 Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química, em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão.

117 O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias poderá exceder metade dos profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros.

Conforme o Regimento Interno do CRQ-4, julgue os itens de **118 a 120**.

118 Durante um mesmo mandato, o período total de licença do conselheiro não poderá exceder um ano.

119 O plenário, órgão deliberativo do CRQ-4, é constituído pelos conselheiros regionais efetivos e seus respectivos suplentes, estes quando no exercício do cargo de conselheiro efetivo.

120 A sessão plenária poderá ser cancelada, exclusivamente, por deliberação do plenário.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **folha de texto definitivo** da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
- O texto da prova discursiva deverá ter extensão mínima de **20 linhas** e extensão máxima de **30 linhas**. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não for escrito na **folha de texto definitivo**.
- O texto da prova discursiva deverá ter início na linha identificada com o número 1 na **folha de texto definitivo**.
- O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta **preta** ou **azul**. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.
- A **folha de texto definitivo** da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas no campo apropriado.
- A **folha de texto definitivo** será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

Decisão de Gilmar Mendes, do STF, nega FGTS, 13.º e o terço de férias de direitos trabalhistas do motorista de aplicativo

Um balde de água fria no cotidiano de milhares de motoristas de aplicativos de transporte de passageiros que esperam uma decisão judicial que os beneficiasse com a proteção de direitos trabalhistas.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entrou na contramão dessas expectativas e negou o vínculo de emprego a um motorista de aplicativo da Cabify — que encerrou suas operações no Brasil. Gilmar é o terceiro ministro do STF a decidir que não há relação de emprego nessa situação. Outros dois votos — com essa mesma linha, foram dados pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.

As decisões do STF cassam entendimentos da justiça do trabalho, reconhecendo vínculo empregatício entre os motoristas e as empresas de aplicativos.

O ministro Gilmar Mendes cassou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) que reconhecia o vínculo de emprego, o que dava ao motorista o direito a verbas, como, por exemplo, FGTS, 13.º salário e o terço de férias.

Depois da condenação no TRT, a Cabify entrou com reclamação no STF, alegando que a decisão descumpriria jurisprudência vinculante da Corte, que reconhece outras modalidades de trabalho não regidas pela CLT.

Segundo Gilmar Mendes, “ao fim e ao cabo, a engenharia social que a justiça do trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria”.

O ministro afirmou que observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. “Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização”, observou o ministro.

Segundo, ainda, o ministro Gilmar Mendes, o STF já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”.

Internet: <www.cearaagora.com.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir.

**Aplicativos e inserção de trabalhadores no mercado:
mais liberdade x direitos trabalhistas**

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- a) realidade de trabalhadores que dependem de aplicativos como UBER, 99 e iFood;
- b) impacto que a garantia de direitos a esses trabalhadores pode causar nas empresas contratantes; e
- c) decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF.